

שאלות ותשובות הבהרה ל-RFI

פתרונות מימון, אשראי, תשתיות מידע וחסמים רגולטוריים | נוסח מאוחד לכלל המציעים

מטרת המסמך: לרכז הבהרות כלליות שעלו בשיח עם מציעים פוטנציאליים. הליך ה-RFI נועד בשלב זה לאסוף ידע ולמפות את הפתרונות, המודלים, השחקנים הפעילים בשוק, החסמים והתנאים הנדרשים ליישום. אין בו קביעה מראש של מוצר מימון, ארכיטקטורה טכנולוגית, מתווה פיילוט או מנגנון רגולטורי מסוים. כל פתרון או מהלך רלוונטי יכול להיות מוצג במסגרת המענה, אך בשלב זה אין מהלך מועדף ואין להסיק מן ההליך עמדה, כוונה לקדם מהלך מסוים או התחייבות לפעולה.

1. תחולת ההליך וסוגי המענים

1.1 האם ה-RFI מיועד גם לבנקים, או שהוא פונה בעיקר לגופי אשראי חוץ-בנקאיים?

תשובה: ההליך פונה גם למערכת הבנקאית. בנקים רשאים להציג הלוואות, מסגרות אשראי ומוצרי מימון מסורתיים, לצד מסלולים מותאמים או פתרונות חדשים. אין ציפייה שכל מציע יתמקד דווקא באשראי חוץ-בנקאי, באיגוח או בהנפקת אג"ח. הניסיון המצטבר של הבנקים במימון רשויות מקומיות ובזיהוי הקשיים המעשיים במתן אשראי הוא מידע רלוונטי וחשוב להליך.

1.2 האם מציע רשאי להתמקד רק בחלק מן הנושאים שבהם יש לו ידע או ניסיון?

תשובה: ניתן למקד את המענה בתחומי המומחיות והפעילות של המציע, בהתאם להוראות ה-RFI. אין הכרח להציע מעטפת מלאה הכוללת את כל רכיבי המימון, הטכנולוגיה והרגולציה. חשוב להבהיר מהו תחום המענה, אילו צרכים הוא פותר, מהם התנאים ליישומם ומהם הנושאים המחייבים שיתוף פעולה עם גורמים נוספים.

1.3 האם בשלב זה מבוקש מוצר מימון מגובש ומוכן להפעלה?

תשובה: לא בהכרח. מטרת ה-RFI היא קודם כול לקבל תמונת שוק רחבה. ניתן להציג מוצר קיים, התאמה של מוצר קיים לצורכי הרשויות, רעיון למוצר חדש, מודל שותפות, מתווה לפיילוט, מיפוי חסמים או שילוב ביניהם. מידת הבשלות, התנאים הנדרשים והשלבים עד ליישום צריכים להיות מפורטים במענה.

2. חסמים רגולטוריים ופתרונות אפשריים

2.1 האם רצוי להציג במסגרת המענה קשיים וחסמים רגולטוריים שבהם נתקל המציע?

תשובה: בהחלט. אחד מתוצרי ה-RFI המבוקשים הוא מיפוי של חסמים המונעים או מקשים על מימון רשויות מקומיות ופרויקטים מוניציפליים. ניתן להתייחס, בין היתר, לתהליכי אישור מול משרד הפנים וגורמי מדינה נוספים, למבנה הבטוחות ומקורות ההחזר, להמחאת הכנסות, למסגרות תקציביות, לחלוקת סיכונים, לכדאיות של עסקאות בהיקפים קטנים ובינוניים ולפערים במידע או בנתונים.

2.2 אילו סוגי פרויקטים ופתרונות יכולים לשמש דוגמה למענה ממוקד חסמים?

תשובה: ניתן להתייחס, למשל, למימון גגות סולאריים, מתקני אנרגיה, התייעלות אנרגטית ומיזמים מניבים אחרים שבהם קיים תזרים צפוי אך המימון נתקל בקושי רגולטורי, משפטי או תפעולי. לצד תיאור החסם רצוי להציע פתרון מעשי, כגון מסלול משותף עם המדינה, מנגנון ערבות או חלוקת סיכונים, תהליך אישור מקוצר, מוצר אשראי אחיד לפרויקטים מסוג מסוים, תנאי מימון ידועים מראש או מודל התקשרות המאפשר איגום של פרויקטים קטנים.

2.3 כיצד יש להתייחס במענה להצעות להסרת חסמים רגולטוריים?

תשובה: הצגת חסמים והצעות להסרתם היא חלק רלוונטי וחשוב ממיפוי הידע. בשלב זה מטרת ה-RFI היא לקבל מידע על החסמים הקיימים ועל מגוון דרכי ההתמודדות האפשריות, ללא קביעת עמדה וללא התחייבות לקידום שינוי רגולטורי מסוים. רצוי לפרט את מקור החסם, השפעתו בפועל, הגורם המוסמך לטפל בו, השינוי המוצע והתועלת הצפויה ממנו.

3. תשתית טכנולוגית ואינטגרציית נתונים

3.1 האם ה-RFI קובע תקן אחיד להתממשקות דיגיטלית (API) ולחילוץ נתונים בזמן אמת ממערכות הרשויות והוועדות המקומיות?

תשובה: בשלב זה לא נקבעה עמדה בדבר תקן אחיד או בדבר חילוץ נתונים בזמן אמת. במסגרת ה-RFI ניתן להציג כל חלופה רלוונטית בתחום האחדות הממשקים, נורמליזציית הנתונים והנגשתם לגורמים מורשים. מטרת ההליך היא לאסוף מידע על הצורך, התועלת, ההיתכנות והמשמעויות של חלופות אלה. מציעים הסבורים כי רכיב כזה חיוני מתבקשים לפרט את מקורות הנתונים, אופן ההתממשקות, תדירות העדכון, התקנים הקיימים, חלוקת האחריות, התלות בגורמי צד שלישי וכן היבטי הרשאה, פרטיות, אבטחת מידע ועלויות.

3.2 האם ניתן להציע שיתוף פעולה המחבר בין ספקי תשתית נתונים וחיתום דיגיטלי לבין בנקים, גופים מוסדיים, חברות דירוג וחתמים?

תשובה: ה-RFI פתוח להצגת מודלים משולבים ושיתופי פעולה בין גורמים טכנולוגיים, פיננסיים ומקצועיים. ניתן לפרט את הערך המוסף של המודל, היתכנותו, מבנה האחריות והדרישות הרגולטוריות והמשפטיות הנלוות אליו. מטרת ההצגה בשלב זה היא להרחיב את תמונת הידע, ואין בה משום העדפה, כוונה להתקשר או התחייבות למתווה מסוים.

3.3 האם נדרש ממשק ייעודי למשקיעים (Investor Portal) שיאפשר חיתום על בסיס נתונים כספיים מנורמלים של הרשות?

תשובה: בשלב זה לא הוגדרה דרישה לממשק ייעודי מסוג Investor Portal, וגם לא נקבע מודל חיתום מסוים. מציעים רשאים להציג רכיב כזה ולפרט את תרומתו האפשרית להרחבת מקורות המימון, להגברת התחרות, לקיצור תהליכים ולשיפור איכות המידע, לצד היבטים רגולטוריים, תפעוליים, מסחריים ואבטחתיים. מטרת ה-RFI היא לקבל מידע על האפשרויות הקיימות, ואין בהצגתן משום אינדיקציה לכך שרכיב כזה יידרש או יקודם.

3.4 האם התשתית הטכנולוגית אמורה לכלול ממשק דיווח ובקרה רציף ומסונכרן עם משרד הפנים?

תשובה: אין בשלב זה דרישה לממשק ישיר או לדיווח רציף למשרד הפנים. מציעים רשאים להציג פתרונות בתחום זה ולפרט כיצד הם פועלים, אילו תנאים נדרשים ליישומם ומהו החיסכון האפשרי בזמן ובמשאבים. יש להתייחס גם לצורך בתיאום עם משרד הפנים, להתאמה לדרישות הדין ולנהלי האישור ולהסדרת הרשאות וממשל הנתונים. מטרת ההליך היא איסוף מידע בלבד, ואין בו משום החלטה להקים ממשק כאמור.

4. פיילוטים ואפיון משותף

4.1 האם ניתן להציג במסגרת המענה תהליך אפיון משותף (Co-Design) או פיילוט עם רשויות מקומיות?

תשובה: ניתן להציג מתווה ל-Co-Design או לפיילוט, לרבות משך, תכולה, עלויות, חלוקת תפקידים, דרישות נתונים, מדדי הצלחה ותנאי מעבר להרחבה. בשלב זה לא נקבע אם יתקיים פיילוט, אם יהיה ללא עלות, ממומן או בתשלום, מי יהיו הרשויות המשתתפות או מהם הקריטריונים לבחירתן. מטרת ה-RFI היא לקבל מידע על המתווים האפשריים ועל התנאים הנדרשים להם, ולא להחליט על ביצוע פיילוט.

5. מנגנוני מימון, הנפקה וסקיפות

5.1 האם ניתן להציג מנגנון SPV פרויקטאלי, מפל תשלומים דיגיטלי או אג"ח מוניציפלי ייעודי המבוסס על תזרים הפרויקט (Revenue Bonds)?

תשובה: ניתן להציג כל אחד מן המנגנונים הללו, וכן מנגנונים אחרים. רצוי לפרט את המבנה המשפטי והפיננסי, אופן הפרדת הסיכונים, מקורות ההחזר והבטחות, מנגנוני הבקרה, החסמים הקיימים, השינויים הרגולטוריים הנדרשים והניסיון הרלוונטי מהארץ או מחו"ל. בשלב זה לא נקבעה עמדה ביחס למנגנון מסוים; מטרת ההליך היא לאסוף מידע על מכלול האפשרויות הקיימות בשוק.

5.2 האם ה-RFI כולל דרישה לפלטפורמה דיגיטלית אחידה שתציג למשקיעים את זרימת הכספים בזמן אמת?

תשובה: לא נקבעה בשלב זה דרישה לפלטפורמה אחידה או להצגת נתונים בזמן אמת. מציעים רשאים להציג יכולות בתחום השקיפות, הבקרה ואמינות המידע ולפרט את קהלי היעד, הנתונים שיוצגו, תדירות העדכון, מנגנוני האימות והבקרה, מודל ההרשאות וכן אופן האיזון בין שקיפות לבין סודיות מסחרית, פרטיות ואבטחת מידע. מטרת ההליך היא ללמוד על הפתרונות הקיימים ועל משמעויותיהם, ואין בכך משום החלטה לדרוש או להקים פלטפורמה כאמור.

הבהרה: מסמך זה מרכז תשובות כלליות לשאלות שעלו ממציעים פוטנציאליים. במקרה של סתירה, הוראות ה-RFI והדין גוברות.